

0003406-28.2020.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... como requerido por ambas as partes, a qualificadora do arrombamento deve ser afastada. E isto porque não houve pericia no local dos fatos.

Aliás, é pacífico na jurisprudência que sem regular exame pericial, impossível se torna o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

"Furto qualificado. Violência contra a coisa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

1ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12902-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003406-28.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003406-28.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2109098/2020 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 11237110 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2135/20/929 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2135/2020 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2109098 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA, 2135/20/929 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON PIRES COUVO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nicole de Almeida Campos Leite Colombini

Vistos.

JEFFERSON PIRES COUVO e LUIZ ZACARIAS PEREIRA JUNIOR foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4, incisos I e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia 04.05.2020,

no período noturno, por volta das 19 horas, na Praça José Bonifácio, 100, Centro, neste município e comarca de Bragança Paulista, agindo com unidade de desígnios e propósitos, juntamente com o adolescente KHAUAN ALVES BONFIM, em ocasião de calamidade pública e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito comum, um botijão de gás, avaliado em R\$ 80,00, pertencente a Francisca Izabel da Silva.

Recebida a denúncia em 08.05.2020 (fls.136/137), apenas o acusado Luiz foi citado pessoalmente e notificado, oferecendo defesa preliminar, sendo o acusado Jefferson citado por edital (fls.205) e o feito suspenso em relação a ele (fls.213/214). Posteriormente, no entanto, ele foi localizado, citado pessoalmente e apresentou defesa preliminar (fls.257/258).

Durante a instrução foram ouvidas vítima e duas testemunhas arroladas pelas partes. O acusado foi interrogado na sequência.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais, ocasião em que o Dr. Promotor de Justiça requereu, preliminarmente, a juntada da sentença proferida no feito principal. No mérito opinou pela procedência parcial da denúncia, afastando-se a agravante da calamidade pública e a qualificadora do repouso noturno. Teceu, ainda, considerações acerca da pena.

A Defesa, por sua vez, requereu a aplicação do princípio da insignificância, ante o pequeno valor da res. No mérito improcedência da ação penal, ante a fragilidade da prova produzida. Subsidiariamente, teceu considerações acerca da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo a sentenciar o feito apenas em relação ao acusado Jefferson.

O pedido contido na denúncia procede em parte.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.06/10), auto de exibição e apreensão (fls.13), auto de avaliação (fls.140) e depoimentos colhidos em juízo.

A responsabilidade criminal do acusado também é certa.

O acusado negou a prática do crime, nas duas ocasiões em que ouvido. Disse que tinha brigado com a família e vinha morando na rua. Notou quando três rapazes se aproximaram e, enquanto um deles saiu andando em direção à loja de um real, os demais permaneceram no local, para vender um botijão de gás. Não estava na companhia dos rapazes. Foi abordado na porta da lanchonete. Havia outras pessoas, também. Aguardava a porta da lanchonete se fechar, pois costumava ali dormir. No entanto, a negativa do acusado ficou isolada nos autos e ainda foi afastada pela prova oral produzida em audiência.

A vítima Francisca Isabel da Silva, proprietária de uma barraca de pastel, disse que o estabelecimento estava fechado quando do ocorrido. Soube, por um amigo, que o acusado teria ali ingressado para furtar botijão de gás. Esteve no local e notou que os criminosos ingressaram pelas telhas. O bem foi recuperado em seguida. Explicou que, quando do crime, estava em viagem e seu filho esteve na delegacia para registrar a ocorrência. Disse que o botijão não era insignificante, pois o utilizava no trabalho diário. Não soube dizer se o ora acusado participou ativamente do furto em questão.

A testemunha Carlos Arantes contou que estava na praça central, quando ouviu barulho atrás da barraca de pastel. Notou, então, três rapazes correndo. Acionou a guarda municipal e os indivíduos foram, então, detidos. Na delegacia, cada um dos rapazes incriminava os demais. Segundo se recordou, apenas na delegacia, o menor assumiu a autoria delitiva. Os rapazes foram detidos pela guarda municipal, minutos depois. O depoente viu que os rapazes arrombaram a porta de metal para ingressarem no local. Não se recordou, no entanto, ante o longo tempo decorrido, das características físicas dos criminosos.

O guarda municipal Marco Aurélio contou que estava em patrulhamento pela praça central, quando a testemunha os abordou e os comunicou do furto por três rapazes. A testemunha ainda lhes indicou a direção tomada pelos criminosos. O depoente encontrou os rapazes próximos à rodoviária, pouco tempo depois. A testemunha esteve na rodoviária e reconheceu os três rapazes detidos. O botijão foi apreendido. Pelo que se recordou, o acusado comentou que estava junto, mas que não teria participado

do furto.

Não se discute, pois, a participação do acusado no crime em questão, em que pese sua negativa.

Ora, a testemunha Carlos foi firme ao narrar a prática do furto pelos três criminosos, dentre eles o ora acusado, tendo informado, ainda, as características físicas dos criminosos que, aliás, foram detidos poucos minutos após, em poder da res.

Cai, pois, por terra, a versão fantasiosa do acusado e de que um terceiro rapaz teria chegado, na rodoviária onde ele estava, na companhia dos outros dois criminosos, de modo que teria sido confundido pelos guardas.

E isto porque, repita-se, a testemunha Carlos não apenas presenciou a subtração na barraca de pastel, como, em seguida, esteve na rodoviária e reconhecer os três criminosos, não havendo qualquer registro de dúvidas de sua parte.

Da mesma forma, ainda que ouvido apenas na fase extrajudicial, chama a atenção a versão do menor Khauan e que incrimina tanto Luiz como Jefferson no furto em questão, nada mencionando sobre a presença de um terceiro elemento. E mais. O próprio acusado Luiz também incrimina o acusado Jefferson.

Ou seja, não restam dúvidas de que era, sim, o acusado Jefferson, um dos elementos responsáveis pela subtração da res, que, aliás, foi apreendida em poder dos três criminosos.

Não se nega o pequeno valor do bem surrupiado, qual R\$ 80,00. No entanto, ainda que pequeno o valor do objeto alvo dos criminosos, bem que, aliás, foi recuperado, afasto a pretensão para reconhecimento do princípio da insignificância.

Em relação ao tema em questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, definiu que a análise do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso.

O referido princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de “certos vetores, como: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC, n.98 /MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA turma, DJe 5.6.2009)

No caso em tela, em que pese o pequeno valor do bem surrupiado- avaliado em R\$ 80,00- e o fato de ser o acusado primário e sem maus antecedentes, não se pode ignorar a condição da vítima, qual seja, uma proprietária de barraca de pastel, que teve o botijão de gás subtraído e, pois, a relevância da conduta praticada, se se considerar o trabalho por ela desempenhado e o próprio uso do bem subtraído. Aliás, a vítima deixou expresso em audiência o fato de ser o botijão usado no trabalho diário por ela desempenhado.

Da mesma forma, o furto em questão teria sido praticado mediante concurso de agentes, situação a indicar, ainda mais, que o comportamento dos criminosos não era de reduzíssimo grau de reprovabilidade.

Há que se reconhecer, no entanto, o furto privilegio, condição reconhecia da terceira fase de aplicação de pena.

Afastadas as teses defensivas e, diante da prova oral produzida, não restam dúvidas do furto.

Tal como requerido por ambas as partes, a qualificadora do arrombamento deve ser afastada. E isto porque não houve perícia no local dos fatos.

Aliás, é pacífico na jurisprudência que sem regular exame pericial, impossível se torna o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

“Furto qualificado. Violência contra a coisa. Indclinabilidade de exame pericial, sob pena de desclassificar -se a espécie para furto simples. Se a polícia judiciária dormiu, o réu não pode ser prejudicado substituindo-se exame pericial por testemunhas” (JTACRIM 59/334)

Afasto, ainda, a agravante da calamidade pública, pois nada se demonstrou a respeito do fato de ter o acusado se aproveitado de tal condição para a prática do

crime.

Afasto, por fim, a causa de aumento do repouso noturno. E aqui afasto referida causa de aumento não porque o crime se deu em barraca de rua, mas uma vez que não houve descrição suficiente de tal circunstancia na ação penal. A denuncia apenas menciona o horário dos fatos, qual seja, 19horas, além de fazer a tipificação do artigo 155, § 1º, do Código Penal. Não há, no entanto, imputação segura de tal circunstância.

"(...) Deve ser afastada a majorante do § 1º, do artigo 155 do CP, desclassificando-se a infração para furto simples, quando a denuncia não se reporta expressa e claramente à majorante em questão, não se podendo entreve-la tão só da referencia à circunstancia de que o furto ocorrera à meia-noite e cinco minutos, sendo certo que há uma diferença substancial entre crime cometido durante à noite e aquele praticado durante o repouso noturno" (TJDTACRIM 47/128).

Passo a analisar a pena a ser imposta:

Atenta às circunstâncias subjetivas previstas no artigo 59, do Código Penal, não verifico a presença de circunstâncias subjetivas desfavoráveis que exijam a fixação da pena acima do mínimo de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Neste particular verifico que as consequências do crime, os motivos, além das circunstâncias que o envolveram não extrapolam o normal para a espécie.

Na segunda fase de aplicação de pena inexistem atenuantes ou agravantes que devam ser consideradas.

Na terceira fase de aplicação de pena, forçoso reconhecer o privilegio. Neste particular observo que o acusado é primário, sem maus antecedentes, sendo perfeitamente possível a aplicação do privilegio, ainda que se trate de furto qualificado, consoante reiteradas decisões dos Tribunais.

Aliás, em tal sentido a Sumula 511, do STJ: "É possível o reconhecimento do privilegio previsto no § 2º do art.155, do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva"

Valho-me, pois, do previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal para reduzir a pena de 2/3, de modo que chego a 8 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-multa.

Torno definitiva esta pena à mingua de circunstâncias modificadoras.

Diante do quantum de pena aplicado, bem como da primariedade do acusado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto (artigo 33, do Código Penal). Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade por igual período, ante o caráter ressocializador da medida.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o acusado JEFFERSON PIRES COUVO ao cumprimento de uma pena de 8 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-multa, estes no mínimo, em regime inicial aberto, com conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com possibilidade de recurso em liberdade, como incurso nas penas do artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, do Código Penal.

O acusado fica isento do pagamento das custas, uma vez que beneficiário da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.C.

Bragança Paulista, 12 de dezembro de 2022.

Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
-Juíza de Direito-

MARGEM DIREITA